

1501604-29.2019.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501604-29.2019.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501604-29.2019.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, estaria trazendo consigo consigo, para a entrega ao consumo de terceiros, aproximadamente 56,3g de cocaína, acondicionadas em 73 porções; 8,1g de crack acondicionadas em 32 pedras e outra porção de cocaína

de 11,6g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 12/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da inicial, retiro que o denunciado atuava no tráfico de substâncias entorpecentes na cidade de Ibitinga. Para tanto, JOHN CLEYTON portava uma sacola que continha grande quantidade de entorpecentes acondicionados e preparados para posterior venda. Ocorreu que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela zona rural de Ibitinga quando observaram JOHN CLEYTON e outro indivíduo em atitude suspeita. Em revista pessoal, os milicianos observaram que JOHN CLEYTON que dispensou uma sacola de plástico, na cor verde, que estava escondida debaixo de sua camiseta. No interior desta sacola, foram encontrados os entorpecentes mencionados previamente além da quantia de R\$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais). Efetuou-se, assim, a prisão em flagrante. Interrogado em sede policial, JOHN CLEYTON negou que realizava o tráfico de drogas e afirmou que o dinheiro localizado fora oriundo de saque de FGTS(fl. 05).

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no 33, da LD.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, do BO de folhas 07/09, do auto de exibição de folhas 10/11, dos autos de constatação preliminar de folhas 12/15, do laudo de n.º 476.395/2019 (folhas 84/86), do laudo de n. 476289/2019 (folhas 86/88).

A autoria, da prova oral colhida.

Interrogado, o requerido negou os eventos na fase administrativa (folhas 05/06), oportunidade em que disse que estava a conversar com um colega, de cujo nome desconhece, ao que chegou a polícia e o abordou. Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, em varredura no local, os militares encontraram a droga apreendida de que não era, o interrogando, proprietário. Disse também que o valor com ele apreendido derivou do saque do FGTS que fez no dia anterior, mas que não possui o comprovante.

O réu não veio em audiência para apresentar a autodefesa dele

Contra o acusado, porém, temos as demais provas produzidas.

Com efeito, ambos militares ouvidos disseram, na audiência, terem se deparado com o requerido e com Alison, pessoas já conhecidas como traficantes nos meios policiais; Alison, ao ver a viatura, conseguiu se evadir, o que levou a polícia a abordar o denunciado.

Ainda, do depoimento policial, retiro que o acusado tentara se desfazer de uma sacola plástica que carregava sob as vestes, a qual foi apreendida e, em seu interior, foi aferido que havia considerável quantidade de entorpecente; em revista pessoal, encontrou-se ainda quantia monetária distribuída em diversas notas.

Como se vê, há provas suficientes para legitimar a condenação.

Isto porque as testemunhas ouvidas foram bastante coesas e firmes, ao terem noticiado que viram o acusado, na companhia de Alison no local dos fatos.

Ocorre que a dupla é conhecida, nos meios policiais, como traficantes desta Comarca; não à toa, Alison, ao ver a viatura, evadiu-se com sucesso, antes mesmo de se ter iniciado qualquer abordagem; evidenciada, aqui, a fundada suspeita criminosa.

O acusado, porém, não teve a mesma sorte, de modo que a polícia, um pouco antes de para-lo, viu que o agente tentara se desfazer da sacola com as drogas apreendidas (folhas 10/11); ainda com o requerido foram encontrados R\$ 391,00.

O alibi do acusado, de que a droga não era sua não convence. O requerido foi encontrado em local de conhecida movimentação de traficância na Comarca, na companhia de outra pessoa que também é conhecida como traficante.

Aliás, neste ponto, veja-se, o requerido disse, na fase policial, que apesar desta terceira pessoa ser sua colega, não sabia sequer declinar seu nome.

Conquanto, os militares consignaram com firmeza: John fazia-se acompanhar do famigerado narcotraficante Alison, o qual, repisa-se, fugiu antes mesmo de ser abordado.

Ora, o denunciado podia ter arrolado seu amigo como depoente para confirmar sua versão exculpatória; preferiu não o fazer, porém, vertendo-se esforço apenas para desqualificar o testemunho militar.

Aliás, o réu disse que a quantia apreendida com ele não derivou da venda de droga, inobstante o encontro de substancial volume de entorpecente. Em verdade, consignou que o dinheiro decorreu do saque do FGTS dele.

Convenhamos. Era bastante fácil que John comprovasse tal circunstância; bastasse que juntasse no caderno o recibo da operação bancária ou mesmo o extrato de sua conta - e o ônus era todo dele, nos moldes do art. 156, do CPP.

Não o fez, de forma a evidenciar que, ao reverso do quanto por ele ventilado, a quantia originou-se do espúrio comércio.

Com todo o respeito, vir em processo e querer desqualificar o depoimento dos policiais, apenas porque ostentam tal qualidade não o exime da responsabilidade criminal, notadamente porque a ele era possível produzir fáceis provas que lhe seriam favoráveis (como, repito, a oitiva de seu colega ou a juntada de documento bancário).

No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar o acusado injustamente.

Ementa: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - confissão - validade - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO QUILOGRAMAS (8,462Kg), ALÉM DE ANOTAÇÕES DO NARCOTRÁFICO - MERCANCIA COMPROVADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL: 4296759420108260000 SP 0429675-94.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/04/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2012).

De tal sorte, concluo estar bem evidenciado o crime denunciado; assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, aumento a pena em virtude das maléficas naturezas dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack), tóxicos de altos graus lesivos e extremamente viciantes - art. 55, da LD.

Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa.

Na segunda fase, depreendo que o acusado é reincidente específico: processo 0002096-37.2015.8.26.0236 (folha 40).

Não há atenuantes.

Pena intermediária em 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa.

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena, observando-se aqui ser impossível aplicar o benefício do §4º, do art. 33, da LD, porque o agente é reincidente específico: processo 0002096-37.2015.8.26.0236 (folha 40).

Ainda, por conta da reincidência, o regime inicial será o fechado.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Pelo montante de pena aplicado e a reincidência, impossíveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENDO JOHN CLEYTON NUNES MONTEIRO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343, à pena de 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão e 666 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa o mínimo legal.

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s). Esta sentença foi lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Ibitinga, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA